



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL SUPERIOR
MANHÃ

Provas Objetivas e Discursiva

Leia com atenção as instruções abaixo.

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais e os dados relativos ao cargo a que você concorre, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua Folha de Respostas e na sua Folha de Texto Definitivo da prova discursiva. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua Folha de Respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos seus dados pessoais, ou aos dados relativos ao cargo a que você concorre solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da Folha de Respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O descumprimento dessa instrução poderá implicar a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.

- 3 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da Folha de Respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a Folha de Texto Definitivo.
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua Folha de Respostas e a sua Folha de Texto Definitivo e deixe o local de provas.
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na Folha de Respostas ou na Folha de Texto Definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES:

• Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.

• Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; sac@cespe.unb.br; Internet — www.cespe.unb.br.

• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

cespeUnB
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos

PCI Concursos

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros, que expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse* e que **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

- 1 A água, ingrediente essencial à vida, certamente é o recurso mais precioso de que a humanidade dispõe. Embora se observe pelo mundo tanta negligência e falta de visão com relação a esse bem vital, é de se esperar que os seres humanos procurem preservar e manter os reservatórios naturais desse líquido precioso. De fato, o futuro da espécie humana e de muitas outras espécies pode ficar comprometido, a menos que haja uma melhora significativa no gerenciamento dos recursos hídricos.
- 10 Entre os fatores que mais têm afetado esse recurso estão o crescimento populacional e a grande expansão dos setores produtivos, como a agricultura e a indústria. Essa situação, responsável pelo consumo e também pela poluição da água em escala exponencial, tem conduzido à necessidade de reformulação do seu gerenciamento.
- 16 No ambiente agrícola, as perspectivas de mudança decorrem das alterações do clima, que afetarão sensivelmente não só a disponibilidade de água, mas também a sobrevivência de diversas espécies animais e vegetais. O atual estado de conhecimento técnico-científico nesse âmbito já permite a adoção e implementação de técnicas direcionadas para o equilíbrio ambiental, porém o desafio está em colocá-las em prática, uma vez que isso implica mudança de comportamento e de atitude por parte do produtor, aliadas à necessidade de uma política pública que valorize a adoção dessas medidas.
- Marco Antonio Ferreira Gomes e Lauro Charlet Pereira.
Água no século XXI: desafios e oportunidades.
Internet: <www.agsolve.com.br> (com adaptações).
- Com referência às ideias e a aspectos gramaticais do texto acima, julgue os itens de 1 a 10.
- 1 De acordo com o texto, a água é um recurso natural indispensável para a sustentação da vida e do meio ambiente, que desempenha papel importante no processo de desenvolvimento econômico e social humano e na manutenção de outras espécies animais e vegetais.
- 2 Conforme o texto, o uso indiscriminado e predatório da água pelo homem, principalmente na agricultura e na indústria, é uma das causas da poluição das fontes hídricas, uma solução possível seria a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos.
- 3 Sem que houvesse alteração na correção gramatical e no sentido original do texto, o período “Entre os fatores (...) indústria” (l.10-12) poderia ser reescrito da seguinte maneira: A grande expansão dos setores produtivos, como a agricultura e a indústria, e o crescimento da população são fatores que se encontram entre os que mais afetam a água.
- 4 O vocábulo “seu” (l.15) tem como referente “consumo” (l.13).
- 5 As palavras “negligência”, “reservatórios”, “espécie” e “equilíbrio” apresentam acentuação gráfica em decorrência da mesma regra gramatical.
- 6 Na linha 2, o elemento “Embora” poderia ser substituído por **Desde que**, sem que se prejudicasse a correção gramatical e o sentido original do texto.
- 7 Os elementos “bem vital” (l.4), “líquido precioso” (l.6) e “recurso” (l.10) referem-se a “água” (l.1).
- 8 Na linha 14, sem que houvesse prejuízo ao sentido e à correção gramatical do texto, o complemento da forma verbal “tem conduzido” poderia ser introduzido pelo artigo **a**, em vez de pela contração “à”, já que o verbo principal da estrutura — **conduzir** — tanto pode apresentar objeto direto quanto indireto.
- 9 A correção gramatical do texto seria mantida, caso a expressão “ingrediente essencial à vida” (l.1) fosse deslocada para o início do período, da seguinte forma: **Ingrediente essencial à vida, a água, certamente é o recurso (...)**.
- 10 O vocábulo “se” (l.2) funciona, no contexto, como elemento de natureza reflexiva e, por essa razão, o verbo que o acompanha deve ser flexionado na terceira pessoa do plural.

O futuro desejado em relação à água é aquele em que esse recurso esteja disponível, em quantidade e qualidade adequadas, para as gerações atuais e futuras, e sirva para o desenvolvimento sustentável, para a redução da pobreza e para a promoção do bem-estar e da paz social. No caso do Brasil, a região Norte possui diversos potenciais econômicos associados aos seus recursos naturais, entre os quais os recursos hídricos, que por si só representam grande parte da riqueza da região não somente em termos econômicos, mas também sociais e ambientais.

Nesse contexto, por meio da Lei n.º 1.500/2003, o estado do Acre instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, que deve ser conduzida com base no princípio de que a água é um bem de domínio público, essencial à vida, com disponibilidade limitada e dotada de valor econômico, social e ecológico. Em situações críticas de seca e enchente, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano, a dessedentação de animais domésticos e a manutenção da biota.

Sob esse enfoque, na implementação da política e na gestão de recursos hídricos estaduais, o Poder Executivo do estado e o dos municípios deverão promover a integração das políticas de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente entre si e com a Política Nacional de Recursos Hídricos, do governo federal.

Sheyla Regina Marques Couceiro e Neusa Hamada. Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos na região Norte do Brasil. Internet: <<http://insetosaquaticos.inpa.gov.br>> (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito das ideias e de aspectos gramaticais do texto acima.

- 11 A supressão do trecho “em quantidade e qualidade adequadas” (ℓ.2-3) e das vírgulas que o isolam manteria a correção gramatical do período e a unidade semântica do trecho.
- 12 Na primeira linha do texto, a organização da estrutura textual possibilita a substituição da segunda ocorrência do elemento “em” por **de**, sem que haja prejuízo à correção gramatical e à coerência argumentativa.
- 13 De acordo com as ideias do texto, subentende-se a presença da expressão “esse recurso” (ℓ.2) — cujo referente textual é o termo **a água**, contido em “à água” (ℓ.1) — imediatamente antes da forma verbal “sirva” (ℓ.3).
- 14 Sustentam-se, no texto, as ideias de que o Norte do país detém reserva hídrica inesgotável e de que a escassez de água é uma particularidade restrita a outras regiões.
- 15 Infere-se do texto que, para atender o princípio preconizado pela lei que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos no Acre, o estado deverá implementar instrumentos capazes de gerir os recursos hídricos e que tenham em vista, entre outros, a outorga do direito de uso e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, decorrentes da disponibilidade limitada e do valor econômico desse bem.

No que tange à redação de documentos oficiais, julgue os itens a seguir.

- 16 A clareza de um expediente oficial está intrinsecamente relacionada à formalidade e à padronização, que permitem a imprescindível uniformidade do texto; à concisão, que elimina os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam; à impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações; ao emprego do padrão culto de linguagem, que deve ser de entendimento geral, de forma a se evitar o uso de vocábulos de circulação restrita.
- 17 Entre as correspondências oficiais que devem seguir o padrão ofício incluem-se o ofício, o aviso e o memorando.
- 18 As características da redação oficial referentes a uniformidade, formalidade, impessoalidade, clareza, concisão e uso do padrão culto de linguagem decorrem do mandamento constitucional segundo o qual a administração pública obedecerá aos princípios de impessoalidade, publicidade e eficiência, entre outros.

Com referência à adequação da linguagem e ao formato do texto dos expedientes oficiais, julgue os itens subsequentes.

- 19 O fecho é dispensável na redação da mensagem e do aviso, já que esses documentos deverão ser elaborados em papel timbrado do órgão ou da entidade que o expede, o que certifica a validade desses como correspondências oficiais.
- 20 O requerimento difere do aviso porque, naquele, situações ou fatos comunicados constam em arquivos da administração pública e podem ser requeridos por qualquer cidadão.
- 21 Relativamente ao formato do aviso, do ofício e do memorando, será suficiente a inclusão das seguintes partes: tipo e número do expediente (seguido da sigla do órgão que o expediu), assunto, texto, fecho e identificação do signatário da correspondência oficial emitida, logo abaixo da assinatura.
- 22 A forma de tratamento **Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da X Vara de Família** estaria em desconformidade com as regras de emprego dos pronomes de tratamento das comunicações oficiais, ainda que o juiz a quem se deseja referir possuisse título acadêmico compatível com o grau de doutor.
- 23 De acordo com os manuais de redação oficial, é imprescindível que todas as comunicações oficiais tragam o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.
- 24 O fecho de um memorando dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cujo conteúdo seja a aquisição de computadores para o setor de informática, deverá conter, ao final, a expressão Respeitosamente, seguida de vírgula.

Acerca da adequação da linguagem e do formato do texto ao tipo de comunicação oficial, julgue o item a seguir.

- 25 Atesto que [Nome], matrícula n.º XXX, [Cargo], do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, requisitado pelo Governo do Estado do Acre, conforme Processo n.º YYY, para exercer funções de [função], nessa Secretaria de Estado, deve ser considerado, por antecipação, efetivo em suas funções durante o mês de novembro de 2012.

Rio Branco, 17 de outubro de 2012.

[Nome],

[Cargo do signatário].

O documento hipotético acima constitui um atestado que deve ser firmado por servidor em razão do cargo ocupado, ou da função exercida. Nesse tipo de documento, declara-se, a favor de outrem, a verdade de um fato, uma situação ou a existência de obrigação não necessariamente constante em livros ou documentos, geralmente de natureza transitória, passível de modificações frequentes.

O anúncio da descoberta de reservas de petróleo na camada pré-sal suscitou diversas discussões, tanto políticas quanto populares, acerca dos *royalties* decorrentes da exploração do petróleo. No que se refere a esse assunto, julgue os itens seguintes.

- 26 Entre as manifestações populares acerca desse tema, cita-se a passeata ocorrida no Rio de Janeiro, em novembro de 2012, com o objetivo de pressionar a presidente da República a vetar dispositivos do texto aprovado no Legislativo considerados prejudiciais ao estado.
- 27 Por imposição legal, a PETROBRAS exerce o monopólio de prospecção, exploração, refino e distribuição do petróleo no Brasil, o que inclui as jazidas situadas no pré-sal.
- 28 Os debates políticos acerca desse tema centram-se, sobretudo, na questão dos *royalties* e de sua distribuição entre os estados federados brasileiros.

Em 2012, os Estados Unidos da América (EUA) realizaram a eleição presidencial, em que Barack Obama conseguiu reeleger-se, derrotando seu oponente do Partido Republicano. Com relação ao papel desse país no mundo atual e a aspectos referentes a esse processo eleitoral, julgue os itens que se seguem.

- 29 Eleito com a maioria dos votos populares e do colégio eleitoral, Obama recebeu vigoroso apoio da população negra e hispânica.
- 30 Embora permaneçam à frente de qualquer outro país em termos de poderio econômico, os EUA foram ultrapassados pela União Europeia e pela China em relação ao poderio militar.

Acerca da ética no setor público, julgue os itens a seguir.

- 31 O servidor público pode utilizar, para realizar seu trabalho, os avanços técnicos e científicos que estejam ao seu alcance ou dos quais tenha conhecimento, desde que, para isso, solicite autorização formal.
- 32 O servidor público que trata mal uma pessoa que paga tributos direta ou indiretamente causa-lhe dano moral.
- 33 Órgãos e entidades da administração pública federal devem constituir comissão de ética composta por servidores titulares de cargo efetivo ou emprego permanente e por representantes de entidades externas.
- 34 A conduta do servidor público, no exercício do cargo ou função, ou fora dele, deve orientar-se por valores como dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais.

No que se refere a atos de improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem.

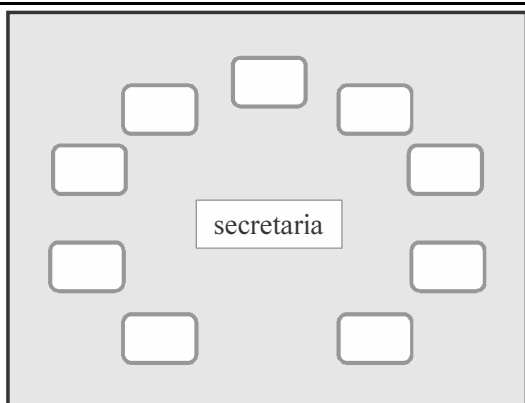
- 35 O servidor público que retarde ou deixe de praticar, indevidamente, ato de ofício não incorre em improbidade administrativa.
- 36 As sanções aplicadas a servidor público que pratique ato de improbidade administrativa de que resulte prejuízo ao erário incluem ressarcimento integral do dano, perda da função pública e dos bens ou valores acrescidos ilicitamente a seu patrimônio e pagamento de multa civil.
- 37 Para posse e exercício em cargo ou emprego público, é dispensável a apresentação pelo agente de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado.
- 38 Qualquer ação ou omissão do agente público que viole os deveres de imparcialidade, honestidade, legalidade e lealdade às instituições constitui ato de improbidade administrativa.

Com base no que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Acre, julgue os itens a seguir.

- 39 Considere que, em um setor com elevada demanda de trabalho, determinado servidor tenha sido punido com dois dias de suspensão. Nesse caso, a penalidade a ele imposta poderá ser convertida em multa, correspondente à sua remuneração de um dia de trabalho.
- 40 Caso um servidor estável de determinado setor da administração pública sirva-se de seu cargo a fim de obter vantagem para outrem em detrimento da dignidade da função pública, ser-lhe-á cominada a demissão do cargo público.
- 41 Caso um servidor estável tenha sua demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial, ser-lhe-á facultada sua reversão ao cargo anteriormente ocupado.

Considerando o disposto no Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Acre e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, julgue os itens subsecutivos.

- 42 A participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias é competência do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
- 43 Compete ao Tribunal Pleno Administrativo promover, de ofício ou mediante provocação, o pedido de intervenção da União no estado.



Considere que um tribunal de justiça compõe-se de 6 desembargadores do sexo masculino e 3 do sexo feminino e que a figura acima representa a disposição das mesas dos 9 desembargadores no salão do tribunal. Com base nessas informações e na figura acima, julgue os itens de 44 a 46.

- 44 A quantidade de maneiras distintas de os desembargadores ocuparem suas mesas no salão do tribunal é igual a $3 \times [3!]$.

- 45 Se as mesas das 3 desembargadoras ficarem sempre uma ao lado da outra, então, a quantidade de maneiras distintas de todos os desembargadores ocuparem suas mesas no salão do tribunal é igual a $42 \times [6!]$.
- 46 Caso a mesa em frente da secretaria seja sempre ocupada por uma desembargadora, então, a quantidade de maneiras distintas de todos os desembargadores ocuparem suas mesas é igual a $3 \times [8!]$.

Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas, julgue os próximos itens, relativos a lógica proposicional e de argumentação.

- 47 A expressão $[(P \rightarrow Q) \vee P] \rightarrow Q$ é uma tautologia.
- 48 As proposições “Luiz joga basquete porque Luiz é alto” e “Luiz não é alto porque Luiz não joga basquete” são logicamente equivalentes.
- 49 A sentença “A justiça e a lei nem sempre andam pelos mesmos caminhos” pode ser representada simbolicamente por $P \wedge Q$, em que as proposições P e Q são convenientemente escolhidas.
- 50 Considere que a tabela abaixo representa as primeiras colunas da tabela-verdade da proposição $(P \rightarrow Q) \wedge (\neg R)$.

P	Q	R
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Logo, a coluna abaixo representa a última coluna dessa tabela-verdade.

*
F
V
F
F
F
V
F
V